

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****19ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****CONCLUSÃO**

Em 09 de março de 2017, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). **Antonio Carlos de Campos Machado Junior**. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:	0100679-33.2015.8.26.0050
Classe - Assunto	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Denunciado:	ERIC RICARDO DA SILVA

Vistos.

Eric Ricardo da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 23.11.2015, por volta das 07:10 horas, na Avenida Otaviano Alves de Lima, trazia consigo, para fins de tráfico, 135 porções de cocaína e uma porção de maconha.

Na audiência de instrução de fls. 137/138 constou, erroneamente, terem sido ouvidas a vítima e a testemunha PM Márcio, o que não condiz com o feito, afeto a tráfico e cujas testemunhas, inclusive, são distintas. Conforme se vê do sistema, os depoimentos colhidos foram das testemunhas arroladas na denúncia, Ovídio e Bruno, seguindo-se o interrogatório de Eric.

A fls. 139 foi concedida liberdade provisória ao réu.

As partes apresentaram memoriais, o MP pugnando pela condenação, a fls. 148/152, e a defesa pela absolvição, a fls. 156/164.

0100679-33.2015.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09/11, 17/18 e 88/89.

O réu já respondeu uma única vez por tráfico e teve operada sua desclassificação, consoante certidão a fls. 167. E o caso em tela merece idêntico desfecho.

O PM Ovídio afirmou em juízo que avistou o réu, com quem achou as drogas, tendo presenciado, inclusive, a dispensa que fez de parte dos entorpecentes. Ele estaria num grupo de rapazes, todos revistados.

Ora, se apenas ao réu pode-se vincular as drogas, seria natural que os demais rapazes, abordados na mesma conjuntura fática, fossem encaminhados ao DP para ao menos testemunharem sobre a lisura da ação policial. Tal, porém, não se deu.

Mais estranhável é a contradição no particular com o relato de seu colega, o PM Bruno, que declarou que o réu foi o único a ser revistado na ocasião.

Aliás, os milicianos não se entenderam sequer sobre se o réu fora ou não informalmente confesso, pois enquanto Ovídio disse dele ouvir ser apenas usuário, Bruno alegou que admitira o tráfico.

Já ambos, que nada haviam comentado a respeito no inquérito, na esfera judicial lembraram-se de que parte dos entorpecentes estavam em sua cueca.

Nesse contexto, diante da assertividade do réu, o qual reconheceu a posse de 05 pinos de cocaína para seu consumo, das contradições dos PMs, da ausência de testemunhas civis, passíveis aqui de serem arroladas, do histórico de consumo de drogas de Eric, que aparentava, segundo os próprios policiais, estar sob efeito delas, a melhor solução – prevenindo eventual injustiça – é a desclassificação para o uso.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta de tráfico para uso, condenando o réu Eric Ricardo da Silva como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria de pena.

O réu é reincidente no crime de uso de droga. Assim, aplico-lhe as penas de advertência, a ser ministrada em audiência futura, bem como de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 04 meses.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Determina-se, ainda, nos termos do artigo 28, parágrafo 7º, da indicada lei, que o poder público coloque à sua disposição, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

P.R.I.

São Paulo, 14 de março de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Juiz de Direito